



Bearbeitet von: Reto Eymann
Direktwahl: 043 259 39 51

Archiv: G 2 b
Geschäftsnr.: AWEL 15-0122

Bewilligung vom 11. Dez. 2015

**Fortbestand für Steg, Podest, Trockenplätze, Surfbrettständer, Rampe,
befestigter Umschwung**

Gemeinde	Uster
Betroffene/r	Segelclub vom Greifensee [REDACTED]
Lage	Niederuster, vor Kat.-Nr. C3260
Massgebende Unterlagen	Gesuch vom 30.04.2015 Katasterplan (Plan-Nr. 117_2.01) 1:500 vom 30.04.2015
Beurteilungen	A. Inanspruchnahme Seeraum

Sachverhalt

Mit Verfügung der Baudirektion des Kantons Zürich vom 28. September 2000 wurde dem Segelclub vom Greifensee, Uster, der Bestand folgender Bauten und Anlagen bzw. folgende Nutzungen bis 31. Dezember 2015 erlaubt:

- Bootsanlegesteg
- Podest
- Trockenliegeplätze
- Surfbrettständer

Mit Eingabe vom 30. April 2015 ersucht der Segelclub vom Greifensee, Uster, um die Erteilung der erforderlichen Konzession und Bewilligungen für den Fortbestand dieser Bauten, Anlagen und Nutzungen.

Erwägungen

A. Inanspruchnahme Seeraum

AWEL-WB-GN

Sachbearbeitung
Uferabschnitt 19

Die Prüfung durch die Standortgemeinde und die kantonalen Fachstellen sowie eine Kontrolle vor Ort ergaben, dass dem Gesuch keine öffentlichen Interessen oder polizeilichen Vorschriften grundsätzlich entgegenstehen. Die ersuchte Konzession bzw. die erforderlichen Bewilligungen können unter Nebenbestimmungen erteilt werden.

Im Bereich der Gewässerparzelle handelt es sich dabei um:

- die wasserrechtliche Konzession gemäss § 36 des Wasserwirtschaftsgesetzes vom 2. Juni 1991 (WWG; LS 721.11),
- die fischereirechtliche Bewilligung vom 21. Juni 1991 nach Art. 8 des Bundesgesetzes über die Fischerei (BGF; SR 923.0),
- die Bewilligung auf Grund der Verordnung zum Schutz des Greifensees vom 3. März 1994.

Das Konzessionsgesuch musste gemäss § 38 WWG öffentlich bekannt gemacht werden. Am 26. Mai 2015 wurde die Stadt Uster eingeladen, das entsprechende Verfahren durchzuführen. Die Publikation und Aktenaufgabe erfolgte vom 4. September 2015 bis 3. Oktober 2015. Einsprachen sind innert der angesetzten Frist keine eingegangen.

Bis anhin wurde für die Berechnung der jährlichen Nutzungsgebühr eine Fläche von 249 m² berücksichtigt. Tatsächlich werden von der öffentlichen Seeparzelle aber 660 m² beansprucht. Bei der Berechnung der jährlichen Nutzungsgebühren ist dies künftig zu berücksichtigen.

Es wird verfügt:

I. Inanspruchnahme Seeraum

1. Dem Segelclub vom Greifensee werden die wasserrechtliche Konzession, die fischereirechtliche Bewilligung sowie die Bewilligung auf Grund der Verordnung zum Schutz des Greifensees erteilt, vor und auf dem Grundstück Kat.-Nr. C3260, Uster, folgende Bauten und Anlagen fortbestehen zu lassen bzw. für den Eigenbedarf privat zu nutzen:

- einen Steg (38 m² auf der Seeparzelle),

- ein Podest (123 m² auf der Seeparzelle),
- Trockenliegeplätze (75 m² auf der Seeparzelle),
- Surfbrettständer (15 m² auf der Seeparzelle)
- eine Rampe (77 m² auf der Seeparzelle) sowie
- befestigter Umschwung (332 m² auf der Seeparzelle)

Nebenbestimmungen:

- a) Allgemeine Nebenbestimmungen für Seebauten und Bauten auf Landanlagen vom 1. Dezember 2004; Ziffern 1 bis 5 und 7 bis 12.
- b) Die dauernde Stationierung von Schiffen am Steg und Podest ist nicht gestattet. Die Bestimmungen der Stationierungsverordnung vom 14. Oktober 1992 bzw. allfälliger Nachfolgeerlasse sind einzuhalten.
- c) Auf dem Steg dürfen keine Materialien irgendwelcher Art dauernd gelagert werden.
- d) Eine allfällige Übertragung der Konzession bzw. Bewilligung bedarf der Zustimmung der Baudirektion des Kantons Zürich.

2. Die mit dieser Verfügung erteilte wasserrechtliche Konzession sowie die erteilten Bewilligungen sind befristet bis 31. Dezember 2030.

3. Für folgende Nutzungen sind jährliche Gebühren nach § 20 Abs. der Gebührenverordnung zum Wasserwirtschaftsgesetz vom 21. Oktober 1992 (GebV WWG) zu bezahlen:

- einen Steg (38 m² auf der Seeparzelle),
- ein Podest (123 m² auf der Seeparzelle),
- Trockenliegeplätze (75 m² auf der Seeparzelle),
- Surfbrettständer (15 m² auf der Seeparzelle)
- eine Rampe (77 m² auf der Seeparzelle) sowie
- befestigter Umschwung (332 m² auf der Seeparzelle)

Berechnung:



Die jährliche Gebühr ist je auf den 30. Juni fällig, zahlbar innert 30 Tagen nach Rechnungsstellung. Vorbehalten bleibt die Gebührenanpassung an die Teuerung oder bei allfälligen künftigen Rechtsänderungen.

II. Gebühren

Für diese Verfügung werden die nachfolgenden Gebühren festgesetzt und mit separater Rechnung dem Segelclub vom Greifensee, Werner Büchi, Nossikerstrasse 4, 8610 Uster, erhoben.

Staatsgebühr AWEL	Fr.	644.00	(Konto 104 181 / 85274.72.001)
Ausfertigungsgebühr	Fr.	96.00	(Konto 104 181 / 85274.72.001)
Total	Fr.	740.00	

III. Rechtsmittel

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, beim Baurekursgericht, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs eingereicht werden. Die in dreifacher Ausführung einzureichende Rekurschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Materielle und formelle Urteile der Rekursinstanz sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

IV. Mitteilung

Mitteilung an

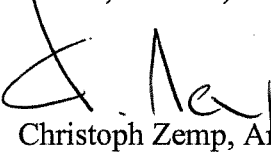
- Segelclub vom Greifensee, [REDACTED] (Einschreiben)

Beilagen: Allgemeine Nebenbestimmungen für Seebauten und Bauten auf Landanlagen vom 1. Dezember 2004, Katasterplan vom 30. April 2015

- Stadt Uster, Bau, Oberlandstrasse 78, 8610 Uster

Beilagen: Allgemeine Nebenbestimmungen für Seebauten und Bauten auf Landanlagen vom 1. Dezember 2004, Katasterplan vom 30. April 2015

AWEL Amt für
Abfall, Wasser, Energie und Luft



Christoph Zemp, Amtschef

Versand: 11. Dez. 2015